

0002706-13.2018.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. (...) Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002706-13.2018.8.26.0361 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002706-13.2018.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 23/2018 - Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim, 5149/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jefferson de Paula Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

JEFFERSON DE PAULA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, em data incerta, mas sabendo ser entre o dia 28 de outubro e 04 dezembro de 2017, em horário não esclarecido, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, recebeu/adquiriu, em proveito próprio, 01 (um) aparelho de telefonia móvel, marca Motorola, modelo G5, cor preta, IMEI 359566084729018 (avaliado em R\$ 680,00), de propriedade de Tiago Ferreira dos Santos, coisa que sabia ser produto de crime anterior (furto).

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2019 (fls. 117).

Citado (fls. 133), o acusado ofereceu resposta à acusação às fls. 137.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 143).
Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas, sendo decretada a revelia do acusado (fls. 245).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo boletim de ocorrência do delito anterior (fls. 04/05), relatório de investigações (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), termo de reconhecimento/entrega (fls. 11), auto de avaliação indireta (fls. 79), bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria do crime ficou evidenciada e recai sobre o réu.

A testemunha Ronaldo Batalha de Oliveira, Policial Civil, narrou que trabalhava na Delegacia de Biritiba Mirim e na época ocorreu um furto de um aparelho celular. Oficiaram às operadoras telefônicas para ver se alguém havia habilitado o aparelho após o furto e veio um cadastro positivo em nome de Jefferson, com endereço em Mogi, no conjunto habitacional Toyama. Foram até o local e encontraram Jefferson com o aparelho celular. Pesquisaram o IMEI e constataram que realmente era o aparelho furtado. Jefferson disse que comprou o aparelho de um amigo que mora ali no mesmo bairro: Pedro. Localizaram Pedro e o qualificaram. Não sabe se ele foi ouvido. O réu disse que tinha pagado R\$ 300,00 pelo aparelho celular.

A testemunha Valeria Aparecida Alves, Policial Civil, disse que trabalhava na Delegacia de Biritiba Mirim e apenas participou da exibição e apreensão do celular. Quem participou das investigações foram os policiais Daniel e Ronaldo.

Tiago Ferreira dos Santos, proprietário do aparelho celular e vítima de furto, ouvido durante a fase extrajudicial, relatou que na época dos fatos estava trabalhando no galpão da empresa Hasegawa, nesta cidade, no bairro do Rio Acima, sendo que, no final do expediente, constatou que seu celular marca Motorola, modelo MotoG5, cor preta, n. 99681-0098, da vivo, IMEI 359566084729018, que estava no bolso da sua calça, teria sido subtraído. Não sabe dizer se alguém retirou de seu bolso ou se deixou cair do bolso. Não possui suspeito. Referido aparelho adquiriu novo na loja em 06 de setembro do fluente ano por R\$ 899,00. Foi lhe exibido fotos das pessoas envolvidas na localização do celular, mas não reconhece nenhum deles como funcionário do local. Neste ato reconhece o aparelho celular apreendido como sendo de sua propriedade, o qual neste ato lhe é entregue sem nenhum dano, porém sem o chip (fls. 11).

O réu Jefferson de Paula Silva, ouvido perante a autoridade policial, alegou que comprou um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G5, cor preta, da pessoa de Pedro, efetuando o pagamento da seguinte forma: entregou a Pedro um outro aparelho de telefone celular, de marca chinesa, não sabendo informar maiores dados, de sua propriedade, pelo valor de R\$200,00 (duzentos reais) e ainda a quantia de R\$300,00 (trezentos reais), perfazendo um total de R\$500,00 (quinhentos reais), quantia essa que Pedro pediu pela venda do aparelho. Tinha conhecimento de que o aparelho de telefone celular em questão valia mais que R\$500,00. Segundo Pedro, o mesmo disse que havia achado o aparelho de telefone celular dias antes. Conhece Pedro do bairro onde reside, sendo certo que faz meses que não o vê. Esclarece que por volta do mês de dezembro/2017 ou janeiro/2018, estiveram em sua residência policiais, os quais indagaram a respeito do telefone celular onde o interrogando afirmou que estava na posse e em seguida entregou o mesmo aos policiais. Nunca foi preso, mas responde processo referente a delito ocorrido quando ainda era menor de idade (fls. 50/52).

Adriana Alves da Silva, Marcos Nunes da Conceição e Luis Fabio Ferreira de Lira prestaram declarações escritas acerca do acusado (fls. 139/141).

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Consoante o exposto, o próprio réu afirmou na polícia que adquiriu o aparelho celular pelo valor de R\$500,00 e que tinha conhecimento de que o aparelho valia

mais do que o valor pago.

Neste contexto, a desclassificação para receptação culposa não condiz com as provas produzidas, e é, no mínimo, inconcebível, já que nada foi apresentado para comprovar que o réu não tinha ciência da origem ilícita do bem, e sequer restou demonstrada qualquer cautela ao averiguar a origem do aparelho, ou mesmo exigir a respectiva nota fiscal antes de supostamente recebê-lo e tomá-lo como seu.

A ciência da origem ilícita do bem, destarte, resta evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto, inclusive considerando que o réu foi encontrado em posse de aparelho celular furtado há pouco mais de um mês (fls. 06/07). A corroborar, confira-se o seguinte trecho:

De outra banda, incabível o reconhecimento da receptação culposa, ante a ciência clara da origem ilícita do bem, pelas circunstâncias apuradas, pois o recorrente conduziu, em proveito próprio o veículo Hyundai/HB20, placas FXC-4356 produto de crime (apropriação indébita), sem qualquer comprovação de eventual posse lícita justificável. Soma-se a isto, se as circunstâncias concretas que envolvem a presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria a mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do delinquente. Adotando-se essa política, por certo, condenar-se-ia somente por receptação culposa, tornando inócua a diferenciação do rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade do tipo penal em apreço (TJ-SP - APR: 15001402520188260617 SP 1500140-25.2018.8.26.0617, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 07/11/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019).

Ainda: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. (...) Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. (STJ. AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Revela notar, pois, que a prova de haver conhecimento da origem ilícita do objeto adquirido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração, como no caso (arts. 157 e 239 do CPP, combinados; RT 395/309, 401/285; RJDTACrimSP 5/169, 19/75-147).

Além disso, já suficientemente pacificado que, em se tratando do crime de receptação, há inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado a demonstração de que não tinha ciência de se tratar de objeto delituoso.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Também não se pode olvidar que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode ser extraída da própria conduta do agente, que não apresenta qualquer justificativa para a posse do bem, e das circunstâncias da infração. A receptação, via de regra, é cometida na clandestinidade, de modo que a prova indiciária, desde que razoável, como ocorre na espécie, é suficiente para demonstrar o dolo do agente e embasar um decreto condenatório (TJSP Rel. Des.

Tristão Ribeiro 5ª Câmara Criminal Apelação nº 3004999-33.2013.8.26.0084 j. 11/09/2014).

Recebendo o agente objeto furtado, cuja origem não possa desconhecer, caracteriza-se a receptação dolosa (TACRISP - JTACRIM 49/399). "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser reduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito.

Inteligência do art. 180 do Código Penal" (TJSP - RT 717/385). Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva (RJDTACRIM 36/345).

Com efeito, o conjunto de provas amealhado é seguro e coeso, inviável a absolvição do acusado.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, respeitadas as diretrizes do artigo 59, "caput" do Código Penal, a pena base deve ser mantida em seu mínimo legal, de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim sendo, torno definitiva a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, eis que suficiente para reprovação e prevenção do delito ora praticado, sendo, ademais, o acusado reincidente, observa-se, dessa forma, o disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo (reincidência), incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, II e III do Código Penal.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar JEFFERSON DE PAULA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA